

Villa Carlos Paz, 15 de mayo de 2012

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert**
S / D:

Ref: Dictamen N° 06/2012
"Árboles patrimoniales".

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo Planificación Urbano Ambiental (CPUA) adjunta el siguiente Proyecto de Ordenanza referido a la preservación de las especies arbóreas de gran porte que por su antigüedad y estado de conservación sean susceptibles de ser consideradas parte del patrimonio natural e histórico de la Ciudad. El mismo fue aprobado por unanimidad en la Comisión Plenaria Honoraria del CPUA.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj: 2 folios.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

PROYECTO DE ORDENANZA

Modificación de la Ordenanza N° 4021

Visto:

La necesidad de preservar las especies arbóreas de gran porte que por su antigüedad y estado de conservación son susceptibles de ser consideradas parte del patrimonio natural e histórico de la Ciudad.

Y considerando:

Que la ordenanza N° 4021, contempla en su artículo 4.1.12.1 **Proyectos sujetos a concertación facultativa**, los mecanismos de concertación público-privados.

Que la Carta Orgánica Municipal por medio de su artículo N° 77 inciso 6 establece que el Municipio planifica para preservar y renovar las áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico, arqueológico, turístico y paisajístico, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo de la comunidad.

Que la característica del proceso de fraccionamiento y urbanización de nuestra Ciudad ha provocado la casi extinción de ejemplares arbóreos de gran porte, proceso acentuado en la última década por el agravamiento del uso especulativo del suelo.

Que muchos de estos ejemplares se encuentran en veredas. En estos casos se dan situaciones en las cuales, la magnitud de troncos y follaje, invade dominio privado a veces comprometiendo importantes fracciones del terreno. Sucede también que los encontramos dentro de terrenos privados y en estos casos su existencia está supeditada a la decisión del propietario del lote ya que no hay norma en nuestra Ciudad que incida sobre la tala dentro de predios privados, salvo los casos contemplados por el Código Civil (Art. 2628 y 2629).

Que estas disposiciones del CC (Art° 2628, distancia de tres metros a eje medianero en la localización de árboles y Art° 2629, ramas que invaden dominio del colindante) alcanzan también al Estado Municipal. Por lo tanto, es exigible por parte del propietario del lote afectado, al municipio, la remoción de las ramas de los árboles que invaden su propiedad con el consecuente deterioro irreversible de la estructura de aquél.

Que el presente proyecto, al incorporar como proyectos sujetos a concertación aquellos que se desarrollen en predios que cuenten con alguno de estos ejemplares, o que colinden con alguno ubicado en vereda, intenta habilitar mecanismos de compensación que permita la subsistencia de los mismos.

Que el proyecto prevé asimismo que el área respectiva determine un catastro de los ejemplares que se considerarán patrimoniales, a los fines de la aplicación de la concertación público-privado.

Que en la ciudad, es posible observar la existencia de ejemplares cuyo porte, antigüedad y significación realzan el paisaje urbano y su patrimonio cultural.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**

En uso de sus atribuciones

Sanciona con fuerza

ORDENANZA

Artículo 1°.- Agregar al Artículo 4.1.12.1 de la Ordenanza N° 4021, el inciso 4.1.12.5, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Todo proyecto localizado en terreno privado que cuente dentro de su perímetro con algún árbol de gran porte que esté catastrado por el Municipio como patrimonio natural o que se vea afectado por la invasión dentro de los límites del dominio privado por las ramas o tronco de alguno de estos ejemplares ubicados en parque público o vereda. La concertación preverá compensaciones que guarden estrecha relación con el valor del suelo de la superficie afectada y que garanticen que sobre dichas superficies quede constituida una restricción permanente que impida su posterior consolidación con construcciones. En todos los casos se dará intervención al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)”.

Artículo 2°.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente, a través del área que determine, realizará un Catastro de las especies patrimoniales ubicadas en veredas y dominio público que pudieran ser alcanzadas por la presente norma, la que deberá ser elevada para su aprobación por parte de este Concejo de Representantes. Dicho Catastro será dinámico y podrá ser ampliado cuando sea necesario previa aprobación por Ordenanza de las nuevas inclusiones.

Artículo 3°.- Hasta tanto se cumplimente lo establecido en el artículo precedente, sólo se dará curso para su tratamiento por parte de este Concejo de Representantes a aquellos proyectos que se encuadren en las disposiciones establecidas en el Artículo 1° de la presente, siempre que cuenten con dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente, fundamentando el valor patrimonial del árbol en cuestión.

Artículo 4°.- De forma.-